WIRTSCHAFTSFACHWIRT (IHK)

Aufgabenheft Lektion 3 (BWL)

Existenzgründung & Unternehmensrechtsformen — Übungen im IHK-Klausurformat

1.3 Betriebswirtschaftliche Grundlagen · Selbstlernmaterial zur Lektion vom Sa, 14.11.2026 · Dozent: Can Siebert

So nutzen Sie dieses Aufgabenheft

Bearbeiten Sie alle Aufgaben zunächst *ohne* in die Lösungen zu schauen. Schreiben Sie Ihre Antworten in vollständigen Sätzen — die IHK-Prüfung verlangt formulierte Begründungen, nicht bloße Stichworte. Beachten Sie die *Operatoren* (nennen, erläutern, beurteilen, begründen, empfehlen) — sie geben den geforderten Antwort-Tiefegrad vor. Erst danach öffnen Sie den Lösungsteil ab Seite 4 und vergleichen. Ergänzend: Übungsband Betriebswirtschaft, Kapitel 2 (Übungen 45–53). Wegen der langen Pause bis Lektion 4 (27.02.2027) lohnt es sich, dieses Heft nach einigen Wochen ein zweites Mal zu bearbeiten.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgaben 1

2 Lösungen 4

1 Aufgaben

Aufgabe 1 — Gründungsphasen (8 Punkte)

(a) **Bringen** Sie die folgenden Phasen einer Unternehmensgründung **in die richtige Reihenfolge**: Orientierung — Festigung — Geschäftsidee — Konzeption — Umsetzung. (3 P.)

(b) **Beschreiben** Sie kurz, was in der Konzeptionsphase und was in der Festigungsphase geschieht. (4 P.)

(c) **Nennen** Sie einen Grund, warum die Zahl der Existenzgründungen in Jahren mit guter Arbeitsmarktlage tendenziell sinkt. (1 P.)

Aufgabe 2 — Voraussetzungen der Existenzgründung (12 Punkte)

Frau Yilmaz, Konditormeisterin mit 12 Jahren Berufserfahrung, möchte sich mit einer eigenen Confiserie selbstständig machen.

(a) **Nennen** Sie je drei persönliche Voraussetzungen, drei fachliche Kompetenzen und drei unternehmerische (kaufmännische) Kompetenzen, die Frau Yilmaz vor der Gründung prüfen sollte. (9 P.)

(b) **Erläutern** Sie, warum die finanzielle Basis vor der Gründung realistisch geprüft werden muss. (3 P.)

Aufgabe 3 — Businessplan (14 Punkte)

Frau Yilmaz benötigt für Ladenausbau, Maschinen und Anlaufphase rund 80.000 € Startkapital und möchte ihre Hausbank von der Finanzierung überzeugen.

(a) **Erklären** Sie den Begriff Businessplan und **erläutern** Sie seine drei Funktionen (mit Adressaten). (5 P.)

(b) **Skizzieren** Sie den Aufbau des Businessplans von Frau Yilmaz mit sechs inhaltlichen Bestandteilen und je einem Stichwort zum Inhalt. (6 P.)

(c) **Nennen** Sie drei Teilpläne der Finanzplanung. (3 P.)

Aufgabe 4 — Fördermöglichkeiten (6 Punkte)

(a) **Erläutern** Sie, wie Existenzgründer über die KfW gefördert werden können (einschließlich Hausbankprinzip). (3 P.)

(b) **Erläutern** Sie den Gründungszuschuss: Träger, Zielgruppe und eine wesentliche Voraussetzung. (3 P.)

Aufgabe 5 — Personengesellschaften: richtig oder falsch? (10 Punkte)

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen über Personengesellschaften und **stellen** Sie falsche Aussagen **richtig**:

(a) Die Eigentümer haften unbeschränkt mit ihrem Betriebs- und Privatvermögen. (2 P.)

(b) Bei Personengesellschaften handelt es sich um juristische Personen. (2 P.)

(c) Die Gesellschaft selbst unterliegt der Einkommensteuerpflicht. (2 P.)

(d) Die Kommanditgesellschaft ist eine Personengesellschaft. (2 P.)

(e) Eine GbR entsteht nur durch notariellen Vertrag und Eintragung ins Handelsregister. (2 P.)

Aufgabe 6 — Kommanditgesellschaft (10 Punkte)

(a) **Unterscheiden** Sie Komplementär und Kommanditist nach den Kriterien Haftung, Geschäftsführung und Vertretung. (6 P.)

(b) **Erläutern** Sie zwei Rechte, die dem Kommanditisten trotz seines Ausschlusses von der Geschäftsführung zustehen. (2 P.)

(c) **Begründen** Sie, warum sich die KG eignet, um Kapitalgeber zu gewinnen, ohne Führungsrechte abzugeben. (2 P.)

Aufgabe 7 — GmbH und UG (haftungsbeschränkt) (12 Punkte)

(a) **Vervollständigen** Sie den Lückentext (8 Lücken):

Die GmbH ist eine _____. Für die Verbindlichkeiten steht als Deckung lediglich das _____, d. h. das _____, zur Verfügung. Es beträgt mindestens _____ €. Es können auch _____ bei der Gründung eingebracht werden. Die Geschäftsführung steht den Gesellschaftern offen, kann aber auch durch einen externen _____ erfolgen. Die Gewinn- und Verlustverteilung erfolgt im Verhältnis der Einlagen, wenn nichts anderes im _____ geregelt ist. Das Kontrollorgan der GmbH ist die _____. (8 P.)

(b) **Nennen** Sie vier Besonderheiten der UG (haftungsbeschränkt) im Vergleich zur GmbH. (4 P.)

Aufgabe 8 — Organe der AG (9 Punkte)

Stellen Sie für die drei Organe der Aktiengesellschaft — Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung — jeweils die Zusammensetzung und die Aufgabe **dar**. (je 3 P.)

Aufgabe 9 — Fallaufgabe: Welche Rechtsform passt? (19 Punkte)

Drei Gründungsfälle:

© Can Siebert · 2026

- **Fall A:** Zwei Ingenieurinnen wollen gemeinsam ein Unternehmen für die Entwicklung von Maschinenbau-Prototypen gründen. Das Geschäft ist technisch riskant (Gewährleistung, Produkthaftung). Beide bringen je 15.000 € mit, wollen beide die Geschäfte führen und ihr Privatvermögen schützen.
- **Fall B:** Ein Handwerksmeister will seinen gut laufenden Betrieb vergrößern. Sein Onkel stellt 100.000 € zur Verfügung, möchte aber weder mitarbeiten noch unbeschränkt haften. Der Meister will die Geschäfte weiterhin allein führen und ist bereit, persönlich zu haften.
- **Fall C:** Ein Familienunternehmen (Großhandel) sucht eine Rechtsform, die die organisatorischen und steuerlichen Vorteile einer Personengesellschaft bietet, bei der aber keine natürliche Person unbeschränkt haftet.

(a) **Empfehlen** Sie für jeden Fall eine passende Rechtsform und **begründen** Sie Ihre Empfehlung jeweils anhand von mindestens drei Vergleichskriterien (z. B. Haftung, Geschäftsführung, Kapital, Gewinnverteilung). (12 P.)

(b) **Erläutern** Sie die rechtliche Konstruktion der in Fall C empfohlenen Rechtsform. (4 P.)

(c) **Prüfen** Sie anhand der Firmengrundsätze, ob die Firma „Prototec Maschinenbau GmbH“ für Fall A zulässig wäre. (3 P.)

© Can Siebert · 2026

2 Lösungen

Lösung Aufgabe 1 — Gründungsphasen

(a) 1. Geschäftsidee — 2. Orientierung — 3. Konzeption — 4. Umsetzung — 5. Festigung.
(b) *Konzeptionsphase:* Aus der Idee wird ein tragfähiges Konzept — der Businessplan entsteht (Marktanalyse, Standort, Marketing, Rechtsformwahl, Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplanung); Gespräche mit Kapitalgebern werden vorbereitet. *Festigungsphase:* Das junge Unternehmen konsolidiert sich am Markt — Ausbau des Kundenstamms, Sicherung der Liquidität, Professionalisierung der Abläufe, laufender Soll-Ist-Vergleich mit dem Businessplan und ggf. Nachsteuern.
(c) Bei guter Arbeitsmarktlage finden potenzielle Gründer leichter eine sichere Festanstellung und verzichten auf das Gründungsrisiko (verstärkt durch Fachkräftemangel und demografische Entwicklung).

Lösung Aufgabe 2 — Voraussetzungen

(a) *Persönlich:* sich selbst Ziele setzen und konsequent verfolgen; Mut zum Risiko und Umgang mit Rückschlägen; Rückhalt der Familie und Bereitschaft zu hohem zeitlichen Einsatz; Disziplin im Umgang mit Geld (drei Nennungen genügen). *Fachlich:* Ausbildung/Berufserfahrung passen zum Vorhaben (Konditormeisterin: gegeben); Branchenkenntnis (Trends, Kundschaft, Wettbewerb); Bereitschaft, Defizite auszugleichen; Umgang mit branchenspezifischer EDV (Kassensystem, Warenwirtschaft). *Unternehmerisch/kaufmännisch:* Kenntnisse in Kalkulation, Buchführung, Steuern und Recht; selbstbewusstes, kontaktfreudiges Auftreten; Fähigkeit zu delegieren; Kreativität für die Weiterentwicklung des Unternehmens.
(b) Finanzierungsmängel sind eine Hauptursache des Scheiterns junger Unternehmen: Wird der Kapitalbedarf (Investitionen, Anlaufverluste, private Lebenshaltung) unterschätzt oder fehlt Eigenkapital (Faustregel 15–20 %), droht schon in der Startphase Zahlungsunfähigkeit — unabhängig von der Qualität der Geschäftsidee.

Lösung Aufgabe 3 — Businessplan

(a) Der Businessplan ist die *schriftliche* Ausarbeitung zur Darlegung der Geschäftsidee, ihrer Realisierung und der daraus resultierenden Ergebnisse. Funktionen: (1) Er richtet sich v. a. an die *Geldgeber* (hier: die Hausbank) und künftige Geschäftspartner — Entscheidungsgrundlage für die Finanzierung. (2) Er ist ein Mittel für die Existenzgründerin, ihre Geschäftsidee *planmäßig* zu durchdenken. (3) Er dient als *Führungsgrundlage* für Mitarbeiter und Gremien im zu gründenden Unternehmen (später: Soll-Ist-Kontrolle).
(b) (1) *Executive Summary* — Kurzfassung des Vorhabens; (2) *Geschäftsmodell/Geschäftsidee* — Confiserie mit handgefertigten Pralinen, Kundennutzen, Gründerprofil; (3) *Markt und Wettbewerb* — Zielgruppen, Standort, Konkurrenzanalyse; (4) *Marketing* — Sortiment, Preise, Vertriebswege, Werbung; (5) *Organisation und Rechtsform* — Personal, gewählte Rechtsform mit Begründung; (6) *Finanzplanung* — Kapitalbedarf 80.000 €, Finanzierung, Liquidität, Ertragsvorschau; ergänzend: Chancen und Risiken.
(c) Z. B. Kapitalbedarfsplan, Investitionsplan, Finanzierungsplan, Liquiditätsplan, Umsatzschätzung/Ertragsvorschau (Rentabilitätsplan) — drei Nennungen genügen.

© Can Siebert · 2026

Lösung Aufgabe 4 — Fördermöglichkeiten

(a) Die staatliche KfW-Bank vergibt zinsgünstige Förderkredite für Existenzgründer (z. B. ERP-Gründerkredit „StartGeld“ bis 200.000 €, davon bis 80.000 € Betriebsmittel). Der Antrag läuft nach dem *Hausbankprinzip* über die eigene Geschäftsbank; die KfW refinanziert den Kredit und übernimmt einen großen Teil des Ausfallrisikos (Haftungsfreistellung), was die Kreditvergabe an Gründer erleichtert.
(b) Der *Gründungszuschuss* wird von der *Agentur für Arbeit* als Ermessensleistung an Empfänger von *Arbeitslosengeld I* gezahlt, die sich hauptberuflich selbstständig machen. Wesentliche Voraussetzung ist u. a. der Nachweis der Tragfähigkeit der Gründung durch eine fachkundige Stelle (z. B. IHK); gezahlt wird der bisherige ALG-I-Betrag plus eine Pauschale zur sozialen Absicherung.

Lösung Aufgabe 5 — Personengesellschaften

(a) Richtig. Kennzeichen der Personengesellschaft ist die unbeschränkte, persönliche Haftung (bei der KG allerdings nur für den Komplementär).
(b) Falsch. Personengesellschaften sind *keine* juristischen Personen — Die rechtsfähige Personengesellschaft ist zwar selbst Trägerin von Rechten und Pflichten (§ 705 Abs. 2 BGB), aber die Gesellschafter haften persönlich für ihre Verbindlichkeiten.
(c) Falsch. Nicht die Gesellschaft, sondern die *Gesellschafter* versteuern ihren Gewinnanteil mit ihrer persönlichen Einkommensteuer.
(d) Richtig. Die KG ist eine Personengesellschaft mit zwei Gesellschaftergruppen (Komplementäre und Kommanditisten).
(e) Falsch. Die GbR entsteht durch *formfreien* Gesellschaftsvertrag (auch mündlich); ein Handelsregistereintrag ist nicht erforderlich (seit 2024 ist eine freiwillige Eintragung als eGbR ins Gesellschaftsregister möglich).

Lösung Aufgabe 6 — Kommanditgesellschaft

(a) *Komplementär (Vollhafter):* haftet unbeschränkt, unmittelbar und gesamtschuldnerisch mit seinem gesamten Vermögen; ihm obliegen Geschäftsführung und Vertretung der KG. *Kommanditist (Teilhafter):* haftet nur bis zur Höhe seiner im Handelsregister eingetragenen Haftsumme (Einlage); von Geschäftsführung und Vertretung ist er ausgeschlossen.
(b) Der Kommanditist hat *Kontrollrechte* (Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher) und ein *Zustimmungsrecht* bei außergewöhnlichen Geschäften, die über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehen (Beschluss aller Gesellschafter, § 164 HGB).
(c) Kapitalgeber können als Kommanditisten mit begrenztem Risiko (nur die Einlage) beteiligt werden, ohne dass sie Geschäftsführungs- oder Vertretungsbefugnisse erhalten — die Leitung bleibt vollständig beim Komplementär.

Lösung Aufgabe 7 — GmbH und UG

(a) Die GmbH ist eine *Kapitalgesellschaft*. Für die Verbindlichkeiten steht als Deckung lediglich das *Gesellschaftsvermögen*, d. h. das *Stammkapital*, zur Verfügung. Es beträgt mindestens *25.000* €. Es können auch *Sacheinlagen* bei der Gründung eingebracht werden. Die Geschäftsführung steht den Gesellschaftern offen, kann aber auch durch einen externen *Geschäftsführer* erfolgen. Die Gewinn- und Verlustverteilung erfolgt im Verhältnis der Einlagen, wenn nichts anderes im *Gesellschaftsvertrag* geregelt ist. Das Kontrollorgan der GmbH ist die *Gesellschafterversammlung*. (Ergänzung: Bei mehr als 500 Mitarbeitern existiert zusätzlich ein Aufsichtsrat.)

© Can Siebert · 2026

(b) (1) Gründung ab 1 € Stammkapital möglich; (2) Sacheinlagen bei der Gründung unzulässig (Bareinzahlung in voller Höhe); (3) Pflicht zur gesetzlichen Rücklage: 25 % des Jahresüberschusses, bis das Stammkapital auf 25.000 € erhöht ist (danach Umfirmierung zur GmbH möglich); (4) Rechtsformzusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ muss ungekürzt geführt werden.

Lösung Aufgabe 8 — Organe der AG

Vorstand: eine oder mehrere Personen — leitendes Organ zur Wahrnehmung der Geschäftsführung; leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung und vertritt sie nach außen. *Aufsichtsrat:* mindestens drei Mitglieder — Kontrollorgan; bestellt, überwacht und berät den Vorstand und prüft den Jahresabschluss. *Hauptversammlung:* die Aktionäre — beschließendes Organ; entscheidet u. a. über Gewinnverwendung (Dividende), Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat und Satzungsänderungen.

Lösung Aufgabe 9 — Fallaufgabe Rechtsformwahl

(a) Fall A: GmbH. *Haftung:* Das riskante Prototypengeschäft spricht für die Beschränkung auf das Gesellschaftsvermögen — das Privatvermögen bleibt geschützt. *Kapital:* 2 × 15.000 € = 30.000 € übersteigen das Mindeststammkapital von 25.000 €. *Geschäftsführung:* Beide Gründerinnen können zu Geschäftsführerinnen bestellt werden. (Alternative bei knapperem Kapital: UG (haftungsbeschränkt); eine GbR/OHG scheidet wegen der unbeschränkten persönlichen Haftung aus.)
Fall B: KG. *Haftung/Leitung:* Der Meister wird Komplementär — er haftet persönlich (dazu ist er bereit) und behält Geschäftsführung und Vertretung allein. *Kapital:* Der Onkel wird Kommanditist: Er bringt 100.000 € ein, haftet nur mit dieser Einlage und ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen — genau sein Wunsch, weder mitzuarbeiten noch unbeschränkt zu haften. *Gewinnverteilung:* flexibel im Gesellschaftsvertrag regelbar.
Fall C: GmbH & Co. KG. *Haftung:* Keine natürliche Person haftet unbeschränkt. *Rechtsnatur:* Es bleibt eine Personengesellschaft (KG) mit deren organisatorischen und steuerlichen Eigenschaften (Einkommensbesteuerung auf Gesellschafterebene, flexible Vertragsgestaltung). *Leitung:* Die Familie steuert das Unternehmen über die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH.
(b) Bei der GmbH & Co. KG ist der einzige *Komplementär* (Vollhafter) keine natürliche Person, sondern eine *GmbH*. Diese haftet zwar unbeschränkt für die KG — aber ihrerseits nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Die Familienmitglieder sind *Kommanditisten* (Haftung nur mit der Einlage) und meist zugleich Gesellschafter der Komplementär-GmbH; die Geschäfte führt der Geschäftsführer der GmbH.
(c) Die Firma ist *unzulässig*: Der Rechtsformzusatz „GmbH“ verstößt gegen den Grundsatz der *Firmenwahrheit*, solange tatsächlich keine GmbH, sondern z. B. eine GbR oder OHG vorliegt. Zulässig wäre der Zusatz erst nach notarieller Gründung und *konstitutiver* Eintragung der GmbH ins Handelsregister B. Der Sach-/Fantasiename „Prototec Maschinenbau“ selbst wäre unbedenklich (unterscheidungskräftig, nicht irreführend).

Weiterüben: Übungsband Betriebswirtschaft Kap. 2 (mit Lösungsteil) und das interaktive Quiz dieser Lektion. Nächste Lektion (Sa, 27.02.2027): Unternehmenszusammenschlüsse.

© Can Siebert · 2026